

1500111-40.2022.8.26.0550
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/07/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056811/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23298551 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1255/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2056811 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-40.2022.8.26.0550 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-40.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056811/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23298551 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1255/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2056811 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 1255/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTOFER ANTONIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

CRISTOFER ANTONIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 17h10, Avenida 514 JN, bairro Jardim Novo II, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 32 invólucros contendo cocaína, na forma de crack, e 4 invólucro de maconha, substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o denunciado estava na Avenida 8, próximo ao barranco, em local conhecido por ser ponto de venda de droga, e, ao avistar a aproximação dos policiais militares, empreendeu fuga. Ao ingressar num terreno, caiu sobre entulhos e foi abordado, mas resistiu. Em sua pochete, foi apreendida a droga e dinheiro. Indagado, ele admitiu a traficância.

Notificado (fls. 115), ofereceu defesa prévia (fls. 130/133). Recebida a denúncia (fls. 140/147), ouviram-se duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na desclassificação para o crime de porte de entorpecente e subsidiariamente requereu aplicação de benefícios legais.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a ação procede e parte.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 111), concluindo que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Concernente à autoria, não restou suficientemente demonstrada, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, contaram que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de droga, quando visualizaram o réu parado, que empreendeu fuga assim que notou a viatura. Foi perseguido até que, num terreno baldio com entulhos, ele caiu. Houve luta corporal, mas foi algemado. Em sua pochete encontraram 32 pedras de crack e 4 porções de maconha, e dinheiro em torno de 60,00 trocado. Ele confessou que estava praticando tráfico. Não aparentava ser morador de rua ou ter usado entorpecente. Ele lutou bastante para não ser algemado. Sofreu escoriações, mas não hematomas.

Ainda, trouxeram informação que não constava da oitiva policial, no sentido de que, ao confessar a traficância, disse fazê-lo por necessidade.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou estar praticando tráfico, até mesmo porque trabalha com registro em carteira – o que está comprovado a fls. 47 –, mas admitiu estar na posse de algumas porções de crack e maconha, que adquiriu para seu uso. Por isso, correu da polícia.

Em Juízo, disse ainda ter sido muito agredido, o que está de acordo com o exame de corpo de delito, a fls. 55, que aponta hematoma arroxeadado ao redor do olho direito, escoriação irregular em região temporal do couro cabeludo e escoriação em joelho esquerdo.

Ora, como bem sustentou a defesa, a agressão devidamente comprovada e condizente com a versão do réu, no sentido de que levou soco no olho e coronhada na cabeça – lesões que, diga-se, não são compatíveis com queda ou resistência ao algemamento –, retira a presunção de veracidade do depoimento do agente público envolvido na ocorrência, o que, somado à grande divergência quanto à dinâmica dos fatos, afasta os indícios de prova.

A par disso, o réu não foi surpreendido na prática de nenhuma conduta condizente ao comércio ilícito, apenas na posse das drogas, e é verossímil que tenha corrido dos policiais por conta da condenação anterior, porque realmente estava com drogas e na tentativa de preservar seu trabalho.

Assim, é medida de rigor a desclassificação da conduta atribuída a Cristofer, para porte de entorpecente, o que foi por ele confessado e uma vez fundamentada, passo à dosimetria da pena, consoante o artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: O réu é reincidente, mas nunca respondeu por porte de entorpecente. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06;

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar;

3ª fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar CRISTOFER ANTONIO DA SILVA, pela prática do crime consubstanciado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência.

Autorizo recurso em liberdade, expedindo-se imediatamente alvará de soltura clausulado.

Custas “ex lege”.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 19 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA